CONTRATO OCS Nº 0174/2022
CONTRATO SAP Nº 4400005105

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E ALGAR TELECOM S/A, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **ALGAR TELECOM S/A**, com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG, CEP 38.400-668, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.208.516/0001-74, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 022/2022 - **BNDES**, autorizado em 06/06/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 15/2022, de 31/05/2022, conforme previsão orçamentária sob rubricas n° 3101700020 e 3101700040, centro de custo nº BN00004000 - CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de Solução de Central de Atendimento, fornecida como serviço em nuvem, e serviços de treinamento e implantação, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro
O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo
Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro
A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

Parágrafo Quarto
Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único
O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através da Comissão de Recebimento, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO
O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de **R$ 172.420,00** (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo
Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor do(s) Subcontratado(s).

Parágrafo Sétimo
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;

XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Oitavo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Nono
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Décimo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo Primeiro
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Segundo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Quarto
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Quinto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia **23/06/2022**, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;
b) no caso de subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar, ainda, uma DIF para cada subcontratado, devidamente preenchida com os respectivos dados e assinada(s) pelo(s) respectivo(s) representante(s) legal(is).

XII. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, sendo vedada a divulgação das informações obtidas a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

XIII. A CONTRATADA deve, assim que comunicada pelo BNDES, adotar medidas determinadas pelo Banco Central do Brasil no âmbito das prestações de serviços do objeto contratado.

XIV. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES.

XV. atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre o **CONTRATADO** e o seu sucessor na execução dos serviços, prestando todo o suporte, inclusive a capacitação dos profissionais de seu sucessor, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

XVI. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XVII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XVIII. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de

Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo

BNDES, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestora do Contrato, Fernanda Pereira Goulart, que atualmente exerce a função de Coordenadora de Serviços da ATI/DESET/GEAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto da Gestora do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem a estiver substituindo na função;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VI. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, conforme modelo constante no Anexo VII a este instrumento, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato referente ao serviço de treinamento, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação; e
II. atendimento de todas as condições contratuais e requisitos para a subcontratação previstos no Edital e no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato), cabendo ao **CONTRATADO** apresentar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, os respectivos documentos comprobatórios.

Parágrafo Quarto
A subcontratação pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simultânea, devendo, em todos os casos, ser relacionada à parcela do objeto autorizada pelo **BNDES**.

Parágrafo Quinto
Caso o **CONTRATADO** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.

Parágrafo Sexto
Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo VI (Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação) deste Contrato, assinados pelo representante legal e pelos profissionais da sociedade subcontratada envolvidos na execução dos serviços subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais
Anexo VI - Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação
Anexo VII – Declarações

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a da formalização jurídica deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765

Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2022.08.04 20:48:22 -03'00'

DIOGO MORENO PEREIRA GOMES:09278449741

Assinado de forma digital por DIOGO MORENO PEREIRA GOMES:09278449741
Dados: 2022.08.04 14:31:40 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

Assinado de forma digital por JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA:04739992698

ALGAR TELECOM S/A

Testemunhas:

Assinado Digitalmente Por Felipe Mello

Dados: 2022.07.28 11:44:02 -03'00'

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

Contratação de uma **Solução de Central de Atendimento**, fornecida como **serviço em nuvem (SaaS)**, com uso de tecnologia VoIP (*Voice over IP*), incluindo os serviços de treinamento, e implantação, conforme especificações descritas neste documento.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

2.1. O objeto deve incluir todos os componentes, softwares, licenças e sistemas de comunicação baseados em telefonia IP necessários para a prestação do serviço de Central de Atendimento em nuvem.

2.2. Também fazem parte do objeto desta licitação, os subsistemas de tarifação e bilhetagem, subsistemas de monitoração e gerenciamento da solução, gateways e conectores necessários.

2.3. Por se tratar de uma solução fornecida como um serviço em nuvem, a manutenção e o suporte técnico dos componentes e subsistemas que a compõem, ficará a cargo da CONTRATADA.

2.4. Deve ser permitido ao BNDES executar algumas funções administrativas e de gestão do serviço (inclusão/exclusão de usuários, monitorar a qualidade de chamadas, links e registros, extrair relatórios, configurar parâmetros da central de atendimento, entre outras), as quais devem ser disponibilizadas pela solução em portal web, de acordo com permissões específicas a usuários cadastrados.

2.5. Além da prestação do serviço mensal de operação, manutenção e suporte técnico da Solução de Central de Atendimento, ficará a cargo da CONTRATADA a elaboração do plano de instalação, configuração e testes dos componentes e subsistemas da solução, bem como a realização de treinamento para as equipes envolvidas com o uso e administração do serviço.

2.6. As atualizações de versões de todos os equipamentos, softwares e firmwares da solução deverão estar disponíveis pelo fabricante dos produtos e serem implementadas pela CONTRATADA durante todo o período contratual, sem ônus adicional para o BNDES.

2.7. Todos os componentes da solução em nuvem devem estar hospedados em datacenter localizado em território nacional, com as devidas redundâncias e proteções de dados, possuindo a certificação TIA 942 Rated-3 ou a Certificação Tier III. Caso o datacenter não possua uma das certificações acima mencionadas, será aceito comprovação da disponibilidade mínima de 99,982% do datacenter nos últimos 12 meses.

2.8. A CONTRATADA deve ser parceira credenciada do fabricante e a Solução de Central de Atendimento, hospedada em nuvem, estar homologada pelo fabricante da solução.

2.9. A CONTRATADA deverá prover uma Solução de Central de Atendimento em nuvem na qual os usuários possam utilizar terminais tanto conectados na rede interna do BNDES em seus escritórios, como remotamente conectados via Internet, a partir de seus computadores, conforme perfis de usuários especificados neste documento.

2.10. Os serviços devem estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados, devendo a CONTRATADA notificar o BNDES sobre quaisquer manutenções programadas ou emergenciais que sejam necessárias.

3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA DA SOLUÇÂO EM NUVEM

3.1. A CONTRATADA é responsável por assegurar a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade das informações do BNDES manejadas no âmbito da prestação dos serviços contratados.

3.2. A CONTRATADA é responsável por assegurar o isolamento das informações do BNDES e dos recursos utilizados na prestação dos serviços para o BNDES a fim de evitar o acesso indevido ou impacto à disponibilidade por ação de outros clientes da CONTRATADA.

3.3. A CONTRATADA deve utilizar apenas infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) localizada em território nacional para armazenar e processar as informações manejadas no âmbito da prestação dos serviços, incluindo eventuais réplicas e cópias de segurança.

3.4. A CONTRATADA deve, quando solicitado pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, realizar a remoção definitiva (de forma irrecuperável parcial ou totalmente) das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura da CONTRATADA ou na infraestrutura de terceiros utilizada pela CONTRATADA.

3.5. A CONTRATADA deve, quando solicitado pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, providenciar a exportação das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura da CONTRATADA ou na infraestrutura de terceiros utilizada pela CONTRATADA a fim de permitir a migração para outros prestadores de serviço.

3.6. A CONTRATADA deve disponibilizar os contatos (números de telefones e endereços de correio eletrônico) que podem ser acionados pelo BNDES em caso de incidentes de Segurança da Informação, bem como indicar procedimentos que eventualmente precisarão ser observados pelo BNDES ao realizar esse acionamento.

3.7. A CONTRATADA deve dispor de procedimentos para realização, retenção e verificação de conteúdo de cópia de segurança (backup) e recuperação de dados no âmbito da prestação dos serviços contratados.

3.8. A CONTRATADA deve viabilizar o acesso aos serviços da plataforma por meio de HTTP sobre Transport Layer Security (TLS) versão 1.2 ou superior (HTTPS).

3.9. A CONTRATADA deve dispor de certificado digital (SSL), emitido por Autoridade Certificadora (AC) nativamente reconhecida como confiável pelos principais navegadores na Internet navegadores na Internet.

3.10. A CONTRATADA deve dispor, na plataforma, de controle para mitigar a realização de ataques automatizados de força-bruta ou adivinhação de senhas, como por exemplo utilizar CAPTCHA (*Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*).

3.11. A CONTRATADA deve permitir, na plataforma, a utilização de múltiplos fatores de autenticação (multi-factor authentication) para acesso à plataforma.

3.12. A CONTRATADA deve permitir, na plataforma, a utilização de autenticação e autorização federadas, integradas com o repositório corporativo de credenciais de acesso do BNDES (Active Directory) por meio de protocolos abertos como SAML ou OAuth2 com OpenID Connect.

3.13. A CONTRATADA deve identificar automaticamente indícios do comprometimento e do uso indevido de credenciais de acesso à plataforma.

3.14. A CONTRATADA deve permitir a extração estruturada e automatizada de relatório contendo os usuários com acesso à plataforma e seus respectivos privilégios no sistema.

3.15. A CONTRATADA deve permitir o registro e a preservação dos registros de todos os acessos à plataforma, incluindo a identificação de cada usuário ("quem"), as ações realizadas por cada usuário ("o que") durante o acesso, a indicação da data e da hora nos quais cada ação foi realizada ("quando") e a origem (endereço IP) a partir da qual o acesso foi realizado.

3.16. A fabricante pode, por questões de privacidade dos usuários, manter registros de endereços IP externos ao BNDES de forma mascarada, isto é, com alguma parte do endereço IP suprimida.

3.17. A CONTRATADA deve assegurar que a indicação da data e da hora nos quais cada ação foi realizada ("quando") seja realizada por padrão no fuso Universal Time Coordinated (UTC) e esteja sincronizada com fontes confiáveis de tempo.

3.18. A CONTRATADA deve permitir que o BNDES consulte e exporte os registros de acesso à plataforma, bem como oferecer funcionalidade de busca que permita selecionar (filtrar) registros específicos, minimamente de acordo os seguintes critérios: identificador do usuário, data e hora, origem (endereço IP).

3.19. A CONTRATADA deve armazenar os dados corporativos do BNDES (em repouso) com a utilização de criptografia, sem que isso inviabilize a utilização dos serviços contratados, a fim de mitigar o risco de acesso indevido por terceiros não-autorizados.

3.20. A CONTRATADA deve permitir, para todos os serviços da plataforma que permitam a transmissão de arquivos, a definição de regras para registrar e bloquear tentativas de transmissão para destinatários não-autorizados.

3.21. A CONTRATADA deve permitir, minimamente, a definição de regras de acordo com atributos organizacionais (tais como natureza do vínculo com o BNDES, lotação, função executiva e demais atributos diretamente associados às identidades corporativas dos usuários dos serviços).

3.22. A CONTRATADA deve facultar ao Banco Central do Brasil o acesso aos contratos e aos acordos firmados com o BNDES para a prestação de serviços, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre o seu processamento, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso aos dados e às informações.

3.23. Em caso da decretação de regime de resolução do BNDES pelo Banco Central do Brasil, a CONTRATADA deve conceder acesso pleno e irrestrito do responsável pelo regime de resolução aos contratos, aos acordos, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre seus processamentos, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso que estejam em poder da CONTRATADA; além de observar os demais requisitos aplicáveis e dispostos na regulamentação do Banco Central do Brasil que trata da contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem em vigor (atualmente a Resolução nº 4.658 publicada pelo Banco Central do Brasil em 26 de abril de 2018 com alteração subsequente dada pela Resolução nº 4.752 de 26 de setembro de 2019).

3.24. A CONTRATADA deve dispor de processos de gestão de mudança, sobretudo no tocante à implantação, atualização e manutenção dos recursos utilizados na prestação dos serviços para o BNDES, a fim de evitar impacto à disponibilidade dos serviços contratados.

3.25. A CONTRATADA deve oferecer ao BNDES capacitação suficiente para permitir a compreensão e a utilização eficaz dos recursos (controles) disponibilizados na plataforma que são necessários para atender requisitos de Segurança da Informação do BNDES.

4. QUANTIDADES E TIPOS DE USUÁRIOS

4.1. A solução deve prover um serviço de Central de atendimento para um quantitativo de até 130 usuários.

4.2. Os tipos de licenciamento dos usuários devem ser enquadrados nas seguintes categorias:

i. Tipo I – agente de atendimento: até 110 licenças de usuários;

ii. Tipo II – supervisor/Gestor de atendimento: até 20 licenças de usuários;

4.3. Cada usuário deverá ser devidamente cadastrado na plataforma da Solução, sendo atribuído a ele um perfil que poderá ser de Agente ou Supervisor/Gestor.

4.4. A quantidade de licenças em uso para cada tipo de usuário poderá variar ao longo dos meses de prestação do serviço, mantendo-se dentro dos limites definidos para cada tipo de usuário.

5. CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO VoIP

5.1. Entroncamentos com o BNDES

5.1.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA a conexão em nuvem da sua central de atendimento com:

5.1.1.1. O serviço de voz STFC 0800;

5.1.1.2. A central telefônica dos ramais administrativos do BNDES no Microsoft Teams ;

5.1.1.3. As estações de trabalho dos agentes e supervisores.

5.1.2. Os entroncamentos de voz na nuvem que não envolverem a plataforma do Microsoft Teams deverão ser criptografados, sinalização e mídia, utilizando respectivamente os protocolos SIP e RTP sobre TLS.

5.1.3. A CONTRATADA deverá configurar a conexão com a central telefônica do BNDES diretamente via Microsoft Teams, utilizando um dos equipamentos de borda homologados (SBC), certificados e listados oficialmente no site da Microsoft para as funções de Direct Routing[1].

5.1.3.1. O BNDES poderá, a seu critério, demandar que essa conexão seja feita via SIP sobre TLS, com sinalização e mídia criptografados, para os IPs e portas indicados pelo BNDES.

5.1.4. A contratada deverá disponibilizar uma conexão com o STFC (telefonia) capaz de suportar, pelo menos, 120 canais digitais bidirecionais simultâneos para conexão ao sistema da Central de Atendimento. Além disso, ela deve possuir conexão de internet com capacidade para, no mínimo, 130 canais bidirecionais de voz e dados (CTI) para suportar a totalidade das posições de atendimento e supervisão.

[1]https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-border-controllers

5.1.5. Essa conexão entre a CONTRATADA e a internet deverá apresentar valores máximos instantâneos de latência, jitter e perda de pacotes, respectivamente, de 100 ms, 20 ms e 0,5%, medidos com o programa e/ou applet da Entidade de Aferição de Qualidade (EAQ).[2] [3].

5.2. **Compatibilidade com padrões e normas**

5.2.1. Deve prover o uso de pelo menos os seguintes CODECs de áudio:

i. Codificação G.711, a-law e μ-law;
ii. Codificação OPUS.
iii. Codificação G.729 (e suas variantes, como: G729a, G.729b, G.729ab).

5.2.2. Suportar, no mínimo, os seguintes protocolos e padrões:

i. RFC 1889: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications;
ii. RFC 2246: Sinalização criptografada através do protocolo TLS;
iii. RFC 2406: Sinalização criptografada através do protocolo IPSEC;
iv. RFC 2327: Session Description Protocol (SDP);
v. RFC 2460: IPv6 Specification;
vi. RFC 2543: Session Initiation Protocol v2
vii. RFC 2833: RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals;
viii. RFC 3261: SIP: Session Initiation Protocol;
ix. RFC 3262: Reliability of Provisional Responses in SIP;
x. RFC 3263: Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers;
xi. RFC 3264: SDP Offer/Answer Model;
xii. RFC 3265: SIP-specific Event Notification;
xiii. RFC 3311: SIP UPDATE Method;
xiv. RFC 3323: SIP Privacy Mechanism;
xv. RFC 3515: SIP REFER Method;
xvi. RFC 3550: RTP A Transport Protocol for Real-Time Applications;
xvii. RFC 3551: RTP Profile for Áudio and Video Conferences with Minimal Control;
xviii. RFC 3581: An Extension to SIP for Symmetric Response Routing;
xix. RFC 3711: The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP);
xx. RFC 3840: Indicating User Agent Capabilities in SIP;
xxi. RFC 3841: Caller Preferences for SIP;
xxii. RFC 3842: SIP Message Waiting;
xxiii. RFC 3960: Early Media and Ringing Tone Generation in SIP;
xxiv. RFC 3966: The tel URI for Telephone Numbers;RFC 4028: Session Timers in SIP;
xxv. RFC 4028: Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP)
xxvi. RFC 4566: Session Description Protocol (SDP);
xxvii. RFC 4568: SDP Security Descriptions for Media Streams (SDES);

[2] https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl
[3] Portaria Anatel1526, de 19/11/2019

xxviii. RFC 4733: Telephone Events (DTMF).

5.3. Tarifação e bilhetagem

5.3.1. A CONTRATADA deve garantir a emissão dos bilhetes de registro detalhado das chamadas telefônicas (CDR's), tanto receptivas quanto ativas, e o seu envio para armazenamento em repositório externo, dentro do ambiente on-premises do BNDES.

5.3.2. A CONTRATADA deverá fornecer um sistema de tarifação para os bilhetes gerados pelas chamadas da Central de Atendimento, registrando dados das ligações tais como:

i. identificador do número e nome do originador (*callerid*);
ii. identificador do número de destino;
iii. data e hora de início;
iv. data e hora de atendimento;
v. data e hora de fim;
vi. duração;
vii. Status (atendimento, não atendimento, número ocupado).

81.2

5.3.3. A CONTRATADA deverá cadastrar e atualizar as informações referentes à operadora de STFC utilizada pelo BNDES e o respectivo contrato de prestação de serviço, bem como as respectivas tarifas empregadas para cada tipo de chamada;

5.3.4. O sistema deverá possibilitar a busca por quaisquer ligações envolvendo um determinado número telefônico, durante um determinado período de tempo, permitindo identificar todas as ligações destinadas ou recebidas daquele número;

5.3.5. A tarifação deverá levar em conta a rota da chamada e atribuirá os devidos valores a cada bilhete, conforme as tarifas cadastradas.

5.3.6. A tarifação deverá possibilitar a conciliação de contas da operadora do serviço STFC 0800 contratada pelo BNDES, importando-as em formato .xls ou .csv, com layout FEBRABAN V3 já pré-definido, permitindo também a criação de layouts personalizados de importação.

5.3.7. Caberá à CONTRATADA a identificação de eventuais inconsistências de contas telefônicas da operadora nos processos de auditoria e conciliação.

5.3.8. Caberá à CONTRATADA a apresentação das informações do consumo efetivamente realizado pelo BNDES que viabilize processo de contestação junto à respectiva operadora de telefonia.

5.3.9. A CONTRATADA deverá realizar, a partir de solicitação do BNDES, a remoção definitiva e a exportação das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura da CONTRATADA ou na infraestrutura de terceiros utilizada pela CONTRATADA, conforme já previsto pelos itens 3.4 e 3.5.

5.4. Facilidades comuns a agentes e supervisores (Tipo I e II)

5.4.1. **Chamadas internas:** realização de chamadas entre usuários registrados na central sem custos adicionais.

5.4.2. **Chamadas externas:** realização de chamadas com destinos externos à central, segundo as regras de discagem configuradas na solução.

5.4.3. **Chamada em espera:** possibilidade de colocar uma chamada em espera, para efetuar outra atividade ou ligação e, ainda, o usuário poder realizar o pêndulo entre duas chamadas simultâneas alternando entre as chamadas.

5.4.4. **Conferência:** possibilidade do próprio usuário realizar áudio-conferências com até 3 participantes durante o atendimento.

5.4.5. **Transferência de chamadas**: possibilidade de transferir chamadas para outros destinos, com ou sem anúncio.

5.4.6. **Chamada de retorno**: permitir o registro de um cliente em uma lista de *call-back* para retorno programado e automático da ligação.

5.5. Facilidades exclusivas de supervisores

5.5.1. **Intercalação de chamada (barge-in)::** permite escutar uma chamada em curso sem que as pessoas envolvidas na chamada saibam, permitindo ainda a interação do supervisor com o agente (sussurrar).

5.5.2. **Monitoria on line**: permite entrar e participar conjuntamente da chamada.

5.5.3. **Logoff forçado:** permite forçar a desconexão (*logoff*) de um agente.

5.5.4. **Contatos**: dispor de agenda interna de contatos para armazenamento de usuários/telefones com visualização na interface do usuário

6. SERVIÇO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO EM NUVEM

6.1. Características gerais

6.1.1. Deve permitir que agentes e supervisores operem o sistema através de interface web (https).

6.1.2. Os agentes deverão ter as seguintes opções de status: *logged-in*, *logged-out*, disponível, indisponível e pós-atendimento.

6.1.3. Permitir a indicação do motivo da ausência do agente na posição de atendimento (pausas contempladas pela NR17: Intervalo, Descanso, Banheiro, Médica, etc.).

6.1.4. Possuir suporte a voz e dados via Interação de Funções Computador-Telefonia (CTI).

6.1.5. Apresentação de informações sobre a chamada encaminhada para o agente:

i. número do chamador;
ii. número chamado ou nome;
iii. mensagem de sussurro.

6.1.6. Associação de calendário, como exemplo: feriados e fim de semana, para tratamento diferenciado;

6.1.7. Definição de horário de atendimento com tratamento específico para chamadas fora do horário de atendimento. Deverá ser configurável tanto de forma programada como de forma manual;

6.1.8. Deverá prover códigos de finalização de atendimento com sua respectiva descrição.

6.1.9. A disponibilidade mensal mínima da plataforma e dos recursos da central de atendimento deverá ser de em 99,60% (noventa e nove por cento e quarenta centésimos) do tempo (inclusive indisponibilidades parciais, que deverão ser consideradas para fins desse indicador).

6.2. Ferramenta de acesso

6.2.1. A solução deve prover acesso ao serviço de Central de atendimento através de ferramenta web própria, integrada à plataforma, devendo suportar todas as funcionalidades especificadas neste documento.

6.2.2. A permissão de uso dessa ferramenta deve estar plenamente incluída no licenciamento do usuário, em quantidade e condições previstas nessas especificações.

6.2.3. A solução deve realizar o provisionamento automático das posições de atendimento no momento de login/registro do usuário através da ferramenta.

6.2.4. A ferramenta deve possuir no mínimo as seguintes especificações:

6.2.4.1. Possuir suporte aos navegadores Microsoft Edge, Google Chrome e Firefox;

6.2.4.2. Possuir criptografia de sinalização através de TLS v1.2 ou superior;

6.2.4.3. Possuir função de redução de ruído ambiente;

6.2.4.4. Suportar headsets conectados via USB.

6.2.5. A ferramenta de acesso deve possuir suporte a WebRTC, de forma que a própria interface web do agente implemente o atendimento das chamadas, não necessitando softphone ou telefone IP externo para tal fim.

6.2.6. A interface do agente deve permitir que se faça *login/logout* no sistema, envie os comandos para a plataforma, entre e saia de pausa, além de exibir os dados dos clientes e das interações.

6.3. Gravação de Chamadas

6.3.1. O sistema deve possuir capacidade para gravação de todas as chamadas recebidas e realizadas, para todos os ramais dos usuários Tipo I e II, com possibilidade de acesso às gravações, via web, após autenticação do usuário autorizado.

6.3.2. O sistema deve possuir integração de modo que o agente, ao fazer *login* ou *logoff* no sistema da Central de Atendimento, também efetue automaticamente *login* ou *logoff* no sistema de gravação digital, garantindo a interoperabilidade da operação e uma única tarefa de registro.

6.3.3. O sistema deve realizar a gravação de chamada simultaneamente com a gravação da tela do agente que estiver atendendo a chamada, relacionando os dois arquivos (voz e tela) de maneira a permitir a busca e recuperação conjunta dessas gravações.

6.3.4. Devem ser disponibilizados perfis de acesso aos arquivos de gravações para somente escuta das gravações e perfis para escuta e download das gravações.

6.3.5. Estas gravações devem ficar armazenadas em formato de mídia padrão de mercado (mp3, mp4, ou wav) e formato de nome dos arquivos personalizável.

6.3.6. Os arquivos das gravações devem ficar disponíveis para consulta através de ferramenta de busca própria da solução com interface web. A consulta das gravações deve permitir o uso dos seguintes filtros de busca: Usuário; Data; Hora; Número de Origem; Número de Destino; Grupo de Atendimento.

6.3.7. Deverá possuir player de áudio nativo na interface web com contador de tempo e controles para tocar, pausar, adiantar, retroceder, controle de volume e mudo.

6.3.8. O *player* deverá permitir navegar diretamente para um determinado ponto da gravação.

6.3.9. A CONTRATADA deve manter as gravações no seu ambiente em nuvem por pelo menos 3 (três) meses, permitindo ao BNDES o download desses arquivos para armazenamento no ambiente do BNDES após esse prazo.

6.4. Integração com sistemas do BNDES

6.4.1. A solução deve permitir a integração dos serviços da Central de Atendimento com sistemas internos ao BNDES (CRM, Banco de Dados, etc.).

6.4.2. Deve disponibilizar interface API (Application Programming Interface) para integração com softwares de terceiros.

6.4.3. Deve disponibilizar o Kit de desenvolvimento de Software (SDK) da solução, para permitir a integração com aplicativos existentes ou o desenvolvimento de aplicativos personalizados.

6.4.4. Deve suportar *click-to-dial*, permitindo a integração com aplicações web para realização de chamadas ativas por agentes da central de atendimento.

6.4.5. Deve possuir integração com aplicação de CRM Open Source (SuiteCRM®) utilizada pelo BNDES.

6.4.6. Deve possuir integração com os Bancos de Dados SQL e Oracle, existentes atualmente no BNDES.

6.4.7. Deve atender a, no mínimo, os seguintes requisitos:

6.4.7.1. A partir do número de telefone de origem e parâmetros digitados pelo cliente, possibilitar a busca de dados (internos ou externos à plataforma) para informar ao agente sobre o cliente.

6.4.7.2. Possibilitar ao cliente do BNDES, quando atendido pela URA, teclar dígitos para efetuar ações como reprodução de novas frases, tomadas de decisões e consultas em banco de dados.

6.4.7.3. Permitir o fornecimento do número de protocolo para todas as ligações atendidas pela URA, de forma integrada com o sistema do BNDES.

6.4.7.4. Possibilitar ao usuário reiterar ou reabrir, através da URA, uma solicitação mediante digitação do protocolo, registrada por meio do sistema do BNDES.

6.4.7.5. Permitir à URA compatibilidade e capacidade de interagir via TCP-IP Socket, Web Service e com banco de dados relacional através de consultas SQL.

6.5. URA (Unidade de Resposta Audível):

6.5.1. Deve ser baseada em software e permitir a criação de atendimentos automáticos, divulgando informações aos clientes, sem a necessidade de intervenção humana. Também deverá apresentar editor em modo gráfico.

6.5.2. Deve possuir capacidade para atendimento digital de cada tronco SIP de entrada associado à Central de Atendimento, através de mensagens digitais gravadas, com o encaminhamento das ligações às filas de atendimento, conforme as seleções de menu e respostas realizadas pelos clientes.

6.5.3. Deve permitir que cada linha ou tronco telefônico seja atendido de forma totalmente independente um do outro, permitindo a execução simultânea de aplicações diferentes para cada um.

6.5.4. Deve possuir capacidade para reprodução de, no mínimo, 20 (vinte) tipos de gravações diferentes, com duração superior a 60 (sessenta) segundos cada gravação.

6.5.5. Deve armazenar mensagens digitalizadas em formato de alta qualidade, como ADPCM, PCM, WAV ou MP3.

6.5.6. Deve suportar mensagens de áudio de boas-vindas customizáveis:

i. Deverá ser possível carregar estas mensagens pelo portal de administração;
ii. Mensagens de boas-vindas devem ter opção de configuração para serem sempre aplicadas, mesmo quando há agentes disponíveis.

6.5.7. A solução deve ser capaz de iniciar a reprodução de mensagens gravadas aos usuários, sem intervenção humana, quando identificada uma condição como as abaixo:

i. Quando todos os agentes estiverem ocupados;
ii. Fora do horário de atendimento (estipulado pelo BNDES);
iii. Qualquer outra situação definida pelo BNDES.

6.5.8. A URA deverá ter compatibilidade com banco de dados Oracle e SQL, bem como enviar e receber dados via rede utilizando acesso TCP/IP.

6.5.9. Através de interface gráfica (telas) um supervisor ou administrador do sistema poderá modificar a árvore de menus, ativar ou desativar opções, modificar horário de atendimento, marcar datas de feriado e/ou fins de semana. Tudo sem a necessidade de reinicializar ou parar o sistema da URA.

6.5.10. Deve possuir recurso para etapas de Desenvolvimento, Homologação e Produção da URA.

6.5.11. Deve ser possível visualizar e controlar a URA a partir de qualquer microcomputador com acesso à internet, após a devida autenticação do usuário no sistema.

6.5.12. A CONTRATADA deverá prestar, durante a vigência do contrato, atendimento técnico para customização e configuração das URAs, para substituição das mensagens de voz e alterações na árvore de menus, bem como, para ajustes nas integrações e consultas a aplicações e bancos de dados do BNDES, sem custos adicionais para o BNDES.

6.5.13. O atendimento eletrônico das chamadas e envio de mensagens deve possuir total compatibilidade com o Distribuidor Automático de Chamadas (DAC). Deve ser dotado de recursos de reconhecimento de dígitos (DTMF), proveniente de qualquer aparelho de rede pública de telefonia.

6.5.14. Deve permitir transferir chamadas entre aplicações na própria URA, para o atendimento humano, de volta do atendimento humano e da URA para qualquer rota externa ou ramal administrativo do BNDES.

6.5.15. Deve possuir característica “Cut Through”, ou seja, na condição do cliente teclar um dígito durante a verbalização da URA, fazer com que o *prompt* pare imediatamente e processe o passo seguinte, agilizando o processo e permitindo uma navegação mais objetiva através de menus e sub-menus.

6.5.16. Deve apresentar mensagens síncronas, ou seja, toda mensagem deve ser apresentada ao usuário a partir do seu início, com exceção da música para chamadas em espera ou estacionadas.

6.5.17. Deve dispor do recurso de “Force-play”, onde o cliente é obrigado a ouvir toda a mensagem até o seu final;

6.5.18. Deve possuir a função de Pesquisa de Satisfação, ativada a critério do BNDES, quando ao final de cada atendimento os usuários serão direcionados, automaticamente, sem intervenção do agente ou supervisor, para a qualificação do atendimento recebido.

i. Deverá possuir ferramenta para criação de árvores para pesquisa de satisfação;
ii. Deverá permitir a criação de mais de uma pesquisa de satisfação, sendo possível ter diferentes pesquisas para públicos diferentes;
iii. Deve permitir criar e editar pesquisas de satisfação via URA com no mínimo três níveis de avaliação.
iv. Todos os dados obtidos através da pesquisa de satisfação deverão ser acessados através de relatórios específicos.

6.6. DAC (Distribuidor Automático de Chamadas):

6.6.1. Distribuição de chamadas por escalas para os agentes, com relatórios de nível de serviço, por operação e por agente.

6.6.2. Deve receber as chamadas automaticamente e distribuí-las conforme critérios pré-estabelecidos pelo BNDES.

6.6.3. Deve implementar telemarketing ativo, realizando chamadas para lista de números cadastrados e encaminhando as chamadas atendidas para as respectivas filas de atendimento da central. Deve também registrar o resultado das chamadas, indicando se o número atendeu, estava ocupado ou foi desconectado.

6.6.4. O sistema também deve possuir capacidade para exportação de dados do DAC para arquivos em formato Excel ou similar (arquivos de extensão .xls, .xlsx, .csv ou compatíveis).

6.7. Filas de Atendimento:

6.7.1. Deve suportar os seguintes algoritmos de distribuição de chamadas:

i. Agente com menor tempo de atendimento;
ii. Agente com menor número de atendimentos;
iii. Agente com maior tempo disponível;
iv. Sequencial;
v. Aleatório;

6.7.2. Deve suportar roteamento baseado em habilidades (skills), em que os agentes são associados a diferentes filas, com diferentes prioridades de distribuição;

6.7.3. Permitir a priorização de filas;

6.7.4. Permitir a priorização de quais chamadas serão entregues para os agentes;

6.7.5. Permitir a repriorização de chamadas não atendidas que retornam para a fila;

6.7.6. Permitir opções de roteamento, quando o agente não atende a chamada;

6.7.7. Realizar transbordo para filas;

6.7.8. Permitir definição do tamanho máximo da fila;

6.7.9. Permitir definição do tempo máximo de espera na fila;

6.7.10. Configuração de tratamento para chamadas em fila, quando não há agentes disponíveis: sem tratamento, ocupado, transferência para um destino específico, fora do horário de serviço, aplicação de tom de controle de chamada ou aplicação de um anúncio;

6.7.11. Deve suportar a aplicação de mensagens de tempo de espera estimado;

6.7.12. Deve suportar música quando a parte é colocada em espera;

6.7.13. Deve suportar mensagens de conforto. Estas devem ser aplicadas periodicamente enquanto a chamada estiver na fila;

6.7.14. Deverá permitir que o agente possa transferir a chamada com um único clique;

6.7.15. Deverá permitir o gerenciamento das chamadas nas filas: atender chamada que está na fila, promover chamadas e transferir chamadas.

6.8. Do Gerenciamento da Central de Atendimento

6.8.1. O sistema deve apresentar supervisão online, em tempo real, com a visualização de status dos agentes e gerenciamento das filas de atendimento, demonstrando em tela, o tempo e motivo das pausas no atendimento, o status de cada fila de atendimento, a quantidade de chamadas em espera nas filas, a quantidade de agentes em fila, a quantidade de chamadas atendidas e abandonadas, e a criação de novas filas de atendimento.

6.8.2. Possuir um *dashboard* web que apresente, em tempo real, informações sobre as principais situações das filas e dos agentes, como: horário de *login*, horário de *logout*, as filas associadas a cada agente, status corrente, porcentagem do tempo que ficou disponível, tempo médio de atendimento, tempo médio de pós-atendimento, status de pausas, etc;

6.8.3. Permitir o gerenciamento dos agentes com a troca de status e monitoramento das chamadas dos agentes. O supervisor poderá escutar qualquer ligação em curso pelo agente no intuito de orientar, monitorar e supervisionar, antes, depois ou durante uma ligação. Este recurso deve permitir a supervisão através de escuta silenciosa e escuta com fala (conferência).

6.8.4. O sistema de gerenciamento será o software que os supervisores utilizarão em suas posições para monitorar os agentes, as características gerais do sistema de Contact Center (fila, abandonos...) e emitir relatórios. O sistema de gerenciamento deverá possuir as seguintes características:

i. Rodar na plataforma Windows 10 ou ser operado via web;
ii. Possuir interface gráfica e fácil leitura;

iii. Possuir gráficos e dados em tempo real. Entende-se “Tempo real” o tempo de atualização de no máximo 3 segundos, não sendo admitido outro intervalo superior.

6.8.5. Os seguintes estados devem ser monitorados:

i. Atendendo chamada externa;
ii. Atendendo chamada interna;
iii. Pausa;
iv. Fazendo chamada.

6.8.6. O sistema deverá disponibilizar na tela de tempo real e nos relatórios estatísticos o número do chamador;

6.8.7. O sistema deverá disponibilizar na tela de tempo real e nos relatórios estatísticos o número de chamadas abandonadas bem como o número do chamador que abandonou;

6.8.8. O sistema deverá mostrar, em tempo real, para os grupos de atendimento e para os agentes (onde se aplicarem os campos) os seguintes campos:

i. Quantidade de chamadas em fila;
ii. Quantidade de chamadas abandonadas;
iii. Tempo da chamada há mais tempo na fila de espera;
iv. Quantidade de chamadas;
v. Estado dos agentes;
vi. Tempo em que o agente se encontra neste estado;
vii. Número do chamador;
viii. Gráficos em tempo real;
ix. Quantidade de Agentes em cada estado instantâneo;
x. Quantidade de Agentes em cada estado sumarizado;
xi. Quantidade chamada realizadas;
xii. Grau de serviço dos grupos e do sistema.

6.8.9. O sistema deverá permitir ao(s) supervisor(s) as seguintes facilidades:

i. *Logoff* de um agente;
ii. Colocar o agente em pausa;
iii. Iniciar monitoração sobre um agente;
iv. Passar o sistema para o modo “Fora do horário de atendimento”
v. Montar logicamente “times”, que são a aglutinação de vários grupos de atendimento e/ou de subgrupos de grupos de atendimento de forma a facilitar a monitoração dos supervisores e a emissão de relatórios.

6.8.10. O sistema deverá permitir o cadastramento dos “Códigos de Pausa” que são utilizados durante uma chamada para que sejam contabilizados e visualizados (nomes) nos relatórios estatísticos;

6.8.11. O sistema deverá permitir o cadastramento de, no mínimo, 10 (dez) tipos de pausas. Deverá ser possível a emissão de relatórios estatísticos destas pausas com seus nomes e quantidades;

6.8.12. Os relatórios devem ser emitidos de acordo com a necessidade do supervisor, podendo ser solicitados, no mínimo, os seguintes tipos de relatório:

i. Taxa de abandono (perda) de ligações,
ii. Medidas de desempenho dos agentes,
iii. Chamadas atendidas e perdidas por período (5s, 10s, 20s, 30s e acima de 30s),
iv. Nível de serviço,

v. Tempo Médio de Atendimento (TMA) individual,
vi. Tempo Médio de Atendimento (TMA) por grupo,
vii. Tempo Médio de Atendimento (TMA) total,
viii. Tempo Médio em Espera (TME),
ix. Detalhamento das chamadas atendidas e perdidas.

6.8.13. Estes relatórios, quando não explícitos, devem ser emitidos entre parâmetros definidos por períodos de data e hora.

6.8.14. Sistema deverá permitir a emissão dos seguintes campos em relatórios para grupos de atendimento, temporizadores (timers) e subgrupos:

i. Quantidade de chamadas;
ii. Quantidade de chamadas atendidas;
iii. Quantidade de chamadas abandonadas;
iv. Tempo Médio de Espera;
v. Maior Tempo de Espera;
vi. Quantidade de Chamadas em Fila;
vii. Tempo Médio de Fila;
viii. Tempo Médio de Atendimento;
ix. Quantidades e Tempos em cada Estado;
x. Quantidade de Chamadas de Saída;
xi. Tempo Médio de Chamadas de Saída;
xii. Disponibilidade dos Agentes;
xiii. Não disponibilidade dos Agentes;
xiv. Quantidade e duração dos “Códigos de Pausa”
xv. Produtividade dos Agentes;
xvi. Grau de Serviço;
xvii. Quantidade de chamadas atendidas, abandonadas, tempo médio de conversação, indisponibilidade dos agentes e tempo médio de espera.

6.8.15. O sistema deverá permitir a emissão dos seguintes campos em relatórios para Agentes:

i. Quantidade de chamadas atendidas;
ii. Quantidade de chamadas abandonadas no toque;
iii. Quantidade, tempo e descrição das pausas;
iv. Quantidade e tempo das pausas, por descrição;
v. Disponibilidade do Agente;
vi. Indisponibilidade do Agente;
vii. Tempo Médio de Conversação;
viii. Maior Tempo de Conversação;
ix. Eventos passo-a-passo (log) das atividades do agente;
x. Quantidade e tempo de chamadas de saída;
xi. Agente x Chamador (ANI).

6.8.16. O sistema de gerenciamento deverá permitir, no mínimo, a emissão de relatórios estatísticos em formato html, xls e pdf;

6.8.17. O sistema de gerenciamento deverá permitir a criação de agendas para a emissão de relatórios, que devem ser enviados para um diretório padrão ou email cadastrado.

6.8.18. O sistema de gerenciamento deverá permitir que os supervisores utilizem ferramenta de “Chat” incluída no sistema para se comunicarem.

6.8.19. O sistema deverá estar protegido por níveis de perfis e senha que garantam que os supervisores somente poderão ver aquilo que lhes é permitido, inclusive para a emissão de relatórios. Estes perfis e senhas serão atribuídos a cada um dos

supervisores pelo administrador do sistema que tem permissão para criar, alterar ou apagar qualquer senha ou perfil.

7. TREINAMENTO

7.1. A CONTRATADA deverá realizar treinamentos destinados tanto aos empregados do BNDES quanto à equipe de agentes e supervisores da central de atendimento, visando capacitá-los no gerenciamento e utilização da Solução Integrada de Central de Atendimento em Nuvem.

7.2. Ao final do treinamento, os usuários treinados devem estar aptos a administrar e usar as funcionalidades da solução e ter condições de atuarem como multiplicadores do conhecimento obtido, dando suporte aos demais usuários no uso dos recursos da Solução de Central de Atendimento em Nuvem.

7.3. Os treinamentos serão realizados no Edifício Sede do BNDES no Rio de Janeiro, ou de maneira remota, a critério do BNDES, em data e horário previamente definidos. A critério do BNDES, os treinamentos poderão ser realizados em laboratórios externos ou em outros locais apropriados, indicados pela CONTRATADA. As instalações e recursos audiovisuais serão providos pelo BNDES, caso o treinamento seja ministrado nas suas dependências.

7.4. Os treinamentos deverão ocorrer em horário comercial (9:00 às 18:00), a serem realizados em, no máximo, 04 (quatro) horas por dia, com uma carga horária mínima de 8h para cada turma.

7.5. O treinamento será dividido em 2 (duas) turmas, conforme abaixo:

7.6. Uma turma (até 10 pessoas) para os colaboradores do BNDES que serão os administradores e gestores internos da solução, cujo conteúdo deve abordar toda a solução e a infraestrutura do serviço prestado, seus componentes, subsistemas de tarifação, gravação e controle de qualidade, funcionalidades e os procedimentos de gestão e administração ao nível do BNDES;

7.7. Uma turma (até 20 pessoas) para a equipe de agentes e supervisores da central de atendimento, cujo conteúdo deve abordar as funcionalidades e a operação diária da central de atendimento;

7.8. O treinamento deverá ser ministrado por instrutor(es) com comprovação documental de que possui(em) treinamento oficial da solução ofertada.

7.9. O serviço de treinamento será avaliado em cada turma pelos seus participantes com base em uma nota de 0 a 10.

7.10. Caso a qualidade do treinamento em alguma turma seja considerada insatisfatória pela maioria simples dos alunos (média das avaliações inferior a 7), o BNDES poderá exigir que a respectiva turma seja refeita, sem ônus, no prazo máximo de até 10 dias úteis;

7.11. Na ocorrência mencionada no subitem anterior, o BNDES poderá exigir que o novo treinamento seja ministrado por outro(s) instrutor(es);

7.12. Enquanto o treinamento for considerado insatisfatório, conforme parâmetros de avaliação estabelecidos anteriormente, o BNDES poderá suspender o pagamento relativo ao valor da turma até que o treinamento seja refeito e o resultado seja considerado satisfatório pelos participantes.

7.13. Como parte do serviço de treinamento, a CONTRATADA deve elaborar e fornecer ao BNDES, em formato digital editável, os seguintes guias de usuário:

7.14. Guia do Usuário Gestor do Serviço, explicando os procedimentos de administração, controle e monitoração da qualidade do serviço, extração de relatórios gerenciais, etc;

7.15. Guia do Usuário Agente da Central de Atendimento, explicando os procedimentos diários de login, logout, atendimento, filas e etc;

7.16. Guia do Usuário Supervisor da Central de Atendimento, explicando os procedimentos de gestão dos agentes, das filas de atendimento, relatórios e etc;

7.17. Todo o material de treinamento entregue, disponibilizado e utilizado pela Contratada para a execução dos serviços de treinamento, incluindo o material de apoio, como apresentações, apostilas, manuais, vídeos de demonstração, dentre outros correlatos, serão concedidos com direito de uso e de reprodução ao BNDES, de forma irrestrita, para sua aplicação e uso em treinamentos internos futuros para funcionários do BNDES.

7.18. É permitido à CONTRATADA subcontratar o serviço de treinamento.

7.19. Em caso de subcontratação do serviço de treinamento, o CONTRATADO deverá apresentar declaração, no momento em que o serviço de treinamento for demandado, firmada por seu Representante Legal, informando que haverá subcontratação, contendo nome, CNPJ, endereço e telefone da(s) empresa(s) subcontratada(s) e a parte do serviço que lhe cabe; detalhamento dos serviços a serem subcontratados; e valor total da subcontratação, observado o valor máximo deste serviço.

8. IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. A implantação constitui-se na execução de todas as atividades necessárias à colocação do serviço em funcionamento, obedecendo às características técnicas especificadas e configurações fornecidas pelo BNDES; esta operação engloba, entre outras atividades: configuração das conexões de rede solicitadas; instalações e atualizações de softwares recomendadas; realização de testes operacionais; elaboração de levantamentos de informações da infraestrutura de telefonia do BNDES para configurações na nova plataforma em nuvem, etc.

8.2. A Contratada deverá se reunir com a equipe técnica do BNDES e elaborar Plano de Instalação, contendo detalhamento das etapas, modelos, arquiteturas, funcionalidades e configurações envolvidas na implantação do sistema.

8.3. A Implantação da solução contratada deverá seguir todos os procedimentos internos do BNDES, incluindo os processos de registro de mudanças, liberações e tratamento de incidentes.

Etapa 1: Instalação Primária

8.4. A Contratada deverá executar as seguintes atividades para que seja cumprido o escopo da Instalação Primária:

8.5. Configurar:

8.5.1. os entroncamentos com STFC do 0800 e com a central de telefonia do BNDES, ambas na nuvem;

8.5.2. o registro dos agentes e supervisores no sistema;

8.5.3. os planos de discagem e do roteamento conforme os critérios de seleção definidos no projeto;

8.5.4. a emissão dos bilhetes CDR's pela solução em nuvem;

8.5.5. o gerenciamento e monitoração da solução em nuvem;

8.5.6. as estruturas de URAs, DAC, filas de atendimento, relatórios, integrações com sistemas e bases de dados do BNDES, etc, conforme os critérios definidos no projeto;

8.6. Realizar testes:

8.6.1. Envolvendo toda a infraestrutura básica do serviço e das funcionalidades dos usuários de teste.

8.6.2. Envolvendo alguns agentes e supervisores, em paralelo com o serviço atual da Central de Atendimento do BNDES, para validar as configurações executadas nesta etapa;

8.7. Fazer o levantamento de toda a estrutura de configurações, parâmetros e integrações da atual Central de Atendimento do BNDES para migrar a sua operação para a nova solução em nuvem;

8.8. Cadastrar todos os agentes e supervisores da central de atendimento, associando seus perfis e filas de atendimento;

8.9. Todo o ambiente relacionado ao escopo da instalação primária deverá estar em condições de entrar efetivamente em produção ao término desta etapa da instalação.

Etapa 2: Migração da Central de Atendimento

8.10. A Contratada deverá executar as seguintes atividades para que seja cumprido o escopo da Migração da Central de Atendimento:

8.10.1. Realizar as configurações finais das estruturas de URAs, DAC, filas de atendimento, relatórios, integrações com sistemas e bases de dados do BNDES, etc;

8.10.2. Provisionar e ativar os componentes e aplicações web necessários nas estações de trabalho dos agentes e supervisores;

8.10.3. Realizar a transição completa do serviço da Central de Atendimento do BNDES para a nova solução em nuvem;

8.10.4. Entregar documentação completa da solução, incluindo arquitetura instalada, roteiros de implantação e configuração dos principais serviços e funcionalidades que compõem a solução;

8.10.4.1. A entrega da documentação acima é obrigatória para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

8.11. Após a conclusão da etapa de migração será emitido o "Termo de Recebimento Definitivo".

9. PRAZOS e CONDIÇÕES DE ENTREGA

9.1. A Contratada deverá cumprir em até **10 (dez) dias corridos**, contados a partir da assinatura do contrato, os seguintes itens:

9.1.1. Realizar uma **Reunião de Abertura do Projeto** com a equipe do BNDES, presencialmente no Rio de Janeiro ou via vídeo conferência, onde serão apresentadas as equipes envolvidas e discutidos e esclarecidos todos os questionamentos técnicos para execução do projeto;

9.1.2. Indicar o profissional **Gerente de Projeto** que será responsável pelo gerenciamento das atividades do projeto, por parte da Contratada, durante as etapas de entrega, treinamento e implantação do serviço, até a emissão do "**Termo de Recebimento Definitivo**".

9.1.3. Indicar o profissional que será o **Gerente Técnico,** responsável pelo treinamento e implantação do serviço, com comprovação documental de que possui treinamento oficial do fabricante para a solução ofertada;

9.1.4. Apresentar os **Termos de Confidencialidade** assinados pelos representantes legais da Contratada, subcontratada se houver, e pelos profissionais a serem alocados no BNDES, conforme modelos constantes do Anexo VI ao Edital;

9.2. A Contratada poderá indicar o mesmo profissional como Gerente de Projeto e Gerente Técnico, desde que tal profissional tenha a qualificação necessária para exercer as atribuições de ambos os perfis, conforme os subitens 10.1.2 e 10.1.3.

9.3. A Contratada deverá concluir a execução do serviço de **Treinamento**, conforme previsto no item 12 destas especificações, em **até 40 (quarenta) dias corridos**, contados a partir da data de assinatura do contrato.

9.4. A Contratada deverá concluir a **execução completa de todas as etapas** do serviço de **Implantação**, conforme previsto no item 13 destas especificações, em **até 90 (noventa) dias corridos**, contados a partir da data de assinatura do contrato.

9.4.1. A primeira etapa, denominada **Instalação Primária** é exigência para continuidade da próxima etapas da implantação, após os testes e validações realizadas pela equipe técnica do BNDES. Ela envolve a instalação de todos os componentes centrais da solução e a configuração das conexões com o STFC 0800, o sistema de telefonia do BNDES e as estações de trabalho dos agentes e supervisores, além de um quantitativo inicial de usuários de teste para que a implantação da solução seja validada. A Contratada deverá concluir todo o escopo da Instalação Primária em **até 60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da assinatura do contrato.

9.4.2. A segunda etapa, denominada **Migração da Central de Atendimento**, envolve a configuração final de todos os componentes da Central de Atendimento do BNDES, a migração do serviço atual e ativação do novo serviço em produção. A Contratada deverá concluir todo o escopo da segunda etapa da implantação em **até 90 (noventa) dias corridos**, contados a partir da assinatura do contrato.

9.5. A Contratada deverá providenciar a substituição proativa de qualquer um dos profissionais envolvidos com os treinamentos e etapas da implantação, por outro profissional, por motivo de ausência de qualquer natureza, sem ônus para o BNDES. As eventuais substituições não serão consideradas como justificativa para qualquer adiamento dos prazos estabelecidos para implantação do serviço.

9.6. O **cronograma de atividades** e eventos está representado no item 21.

10. PROPOSTA DE PREÇOS:

10.1. A licitante deverá cotar, em valores unitários e globais, os serviços especificados como objeto da licitação, acrescidos de todos os componentes, acessórios, *software, licenças de uso* e opcionais necessários à operação plena da solução, de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

10.2. O valor global da proposta comercial corresponderá ao somatório dos preços relacionados aos serviços mensais, pelo prazo de vigência do contrato, em conjunto com o preço dos serviços de treinamento e instalação, conforme modelo da "Planilha de Formação de Preços" contida no Anexo II ao Edital.

10.3. Os preços deverão ser preenchidos conforme o modelo da "Planilha de Formação de Preços", cabendo à equipe do **BNDES,** responsável pela análise técnica das propostas, a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela licitante.

10.4. As Licitantes não poderão alterar a estrutura da "Planilha de Formação de Preços".

10.5. As descrições constantes da "Planilhas de Formação de Preços", estão apresentadas de forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta às respectivas especificações neste documento, para a correta definição dos serviços envolvidos.

10.6. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis.

10.7. A **Proposta de Preço** deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

10.8. A Proposta deverá ter prazo de validade não inferior a 60 dias corridos, a partir da data de abertura das propostas.

10.9. Serão exigidos, para **aceitação da proposta**, os seguintes requisitos:

10.9.1. **Planilha de preços**, conforme modelo de planilha constante no Anexo II ao Edital;

10.9.2. Declaração de que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações (Anexo V).

10.9.3. Declaração da licitante de não registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposto no artigo 2º, IV, da Resolução CGPAR 29.

11. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO:

Serão exigidos, para **habilitação**, os seguintes documentos:

11.1. **Atestado de Capacidade Técnica**, conforme modelo do Anexo V ao Edital emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o Licitante executou ou executa, satisfatoriamente, objeto da mesma natureza ou similar ao da presente licitação;

11.2. Considera-se objeto da mesma natureza ou similar ao da presente licitação a implementação e suporte técnico de Central de Atendimento em nuvem, para pelo menos 50 agentes de atendimento;

11.3. Não restará comprovada a qualificação técnica do Licitante se o objeto ou parcela dele tiver sido executada por sociedade(s) subcontratada(s);

11.4. As informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no atestado apresentado pelo Licitante deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar anexada ao atestado;

11.5. Não serão aceitos somatórios de atestados, já que o escopo exigido no atestado é o mínimo necessário para demonstrar aptidão técnica da licitante no objeto.

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1. Após a conclusão da etapa descrita no item 9.3 (Treinamento), com base na avaliação da Comissão de Recebimento, será emitido o "**Termo de Recebimento do Treinamento**", em até 10 (dez) dias corridos, item necessário para o pagamento do valor total do treinamento (item B1 da Planilha de Formação de Preços).

12.2. Após a conclusão da etapa descrita no item 10.4.1 (Instalação Primária), a Comissão de Recebimento realizará os testes das funcionalidades implementadas com a configuração dos equipamentos e entroncamentos SIP e Teams, devendo os testes serem concluídos em até 10 (dez) dias corridos. Uma vez aprovados pela Comissão de Recebimento, será emitido o "**Termo de Recebimento da Instalação Primária**".

12.3. A Contratada deverá solucionar, obrigatoriamente, em até 3 (três) dias corridos, a partir da comunicação formal do BNDES, quaisquer problemas detectados pela Comissão de Recebimento, referentes ao funcionamento e às funcionalidades implementadas com a configuração da solução, sem que isto venha a justificar qualquer dilação nos prazos, aumento dos custos previstos e alteração dos compromissos assumidos junto ao BNDES.

12.4. Após a conclusão da etapa descrita no item 10.4.2 (Migração da Central de Atendimento), será emitido o "**Termo de Recebimento Definitivo**", em até 10 (dez) dias corridos, e terá início o período em que a Contratada fará jus ao recebimento do valor mensal pela prestação do serviço de Central de Atendimento em nuvem, de acordo com os usuários ativos na plataforma.

12.5. Também após a emissão do "**Termo de Recebimento Definitivo**", a Contratada deverá iniciar a prestação do serviço de suporte técnico e manutenção do ambiente, respeitando os níveis de serviços estabelecidos nestas especificações, detalhados no item 14.

12.6. Serão observados os seguintes procedimentos relativos ao pagamento mensal pela prestação do serviço de Central de Atendimento:

12.6.1. O início efetivo da prestação mensal do serviço contratado, com o correspondente suporte técnico e manutenção da solução e, consequentemente, o início dos pagamentos mensais correspondentes, coincidirá com a data de emissão do "**Termo de Recebimento Definitivo**";

12.6.2. A vigência do contrato corresponde a **12 (doze) meses,** contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até 60 meses;

12.6.3. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo BNDES, sendo o valor da primeira e da última fatura mensal proporcional aos dias de serviço efetivamente prestados (*pro rata tempore*)*;*

12.6.4. A fatura mensal referente ao serviço contratado de Central de atendimento deve corresponder à soma dos valores mensais devidos pelo quantitativo de usuários efetivamente licenciados para usar a solução em nuvem.

12.6.5. O pagamento referente aos serviços de suporte e atualização está incluído nos valores mensais da subscrição das licenças dos usuários da Central de Atendimento.

12.6.6. O pagamento ocorrerá observados os limites e condições previstos no contrato e o desempenho apurado de acordo com os níveis de serviço fixados. Tal pagamento será realizado no mês subsequente à prestação do serviço, mediante ateste da fatura mensal dos serviços pelo Gestor do Contrato.

12.6.7. Os pagamentos a serem efetuados em favor da Contratada estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela Contratada.

12.6.8. Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o BNDES poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela Contratada.

13. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

13.1. A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico e manutenção corretiva durante a vigência do contrato, para todos os componentes, subsistemas e equipamentos integrantes da solução ofertada, a contar da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**, consistindo na administração, operação e manutenção, com cobertura para eventuais falhas e/ou problemas, defeitos de fabricação, mão de obra, programação e quaisquer outros problemas que venham a interferir no perfeito funcionamento da solução ofertada em nuvem.

13.2. A prestação do Serviço de Suporte Técnico deverá fazer parte da solução contratada e não caberá cobrança adicional por qualquer serviço dessa natureza.

13.3. O suporte técnico e a manutenção corretiva deverão ser realizados em período integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados, para garantir o efetivo funcionamento da solução em nuvem e adequada prestação do serviço contratado.

13.4. São obrigações da CONTRATADA:

13.4.1. Resolver quaisquer problemas na solução contratada que limitem ou impeçam o seu funcionamento;

13.4.2. Configurar, atualizar e/ou substituir funcionalidades da solução contratada quando da constatação de falhas ou defeitos em algum componente;

13.4.3. Realizar as atualizações de versões e aplicação de correções de segurança recomendadas pelos fabricantes para todos os componentes fornecidos como parte da solução contratada;

13.4.4. Atender os chamados técnicos dentro dos prazos estabelecidos nos Níveis Mínimos de Serviço, consoante à tabela disposta no item 14.4;

13.4.5. Comunicar ao BNDES a descoberta de problemas, bugs, limitações e falhas de segurança, em qualquer componente da solução contratada e em tempos adequados à gravidade, segurança e disponibilidade dos serviços e das informações do BNDES;

13.4.6. Responder a dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades e serviços do ambiente;

13.5. O BNDES deverá ser comunicado de todas as vulnerabilidades de segurança que venham a ser descobertas na solução contratada. A CONTRATADA terá até 2 dias úteis a partir da data de anúncio da vulnerabilidade pela fabricante para realizar a comunicação. A comunicação se dará através de e-mail (ou ligação telefônica nos casos mais graves) para o Gestor do contrato e deverá conter o planejamento e ações para mitigar ou eliminar a vulnerabilidade. A comunicação deverá ocorrer no mesmo dia nos casos de falha de segurança grave e exploração em andamento.

13.6. A CONTRATADA deverá garantir e manter, em pleno funcionamento, o monitoramento da solução ofertada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados, de modo a identificar possíveis falhas de forma preventiva, para que sejam adotadas medidas proativas para reparo das falhas que vierem a ser identificadas, tais como lentidão de sistema, consumo do link de dados redundante, paralisação do serviço, falha de energia elétrica, etc.

13.7. A CONTRATADA deverá fornecer lista de todos os dados necessários para abertura de chamados técnicos, seja por email, número telefônico tipo “0800” (tarifação reversa), ou outro que permita ligação local a partir do Rio de Janeiro, para a abertura dos chamados de Suporte Técnico.

13.8. O primeiro atendimento deverá ser feito em língua portuguesa.

13.9. Todos os chamados abertos como parte desse serviço deverão ser registrados pela CONTRATADA devendo fornecer uma numeração única e sequencial para cada registro, data e hora de abertura e fechamento do chamado e, ainda, permitir o cancelamento e consulta dos chamados.

13.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar, mensalmente, uma planilha contendo a relação de chamados técnicos abertos no período com, no mínimo as seguintes informações:

i. Data e hora de abertura;
ii. Identificação do solicitante;
iii. Descrição do chamado;
iv. Data e hora de fechamento;
v. Identificação do responsável pela conclusão.

14. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS)

14.1. Ao abrir um chamado de suporte técnico, o BNDES poderá classificá-lo nos níveis de severidade indicados na tabela abaixo, junto com os respectivos prazos máximos de resolução. A abertura de chamado deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

14.2. Os Níveis de Serviço ora estabelecidos serão exigidos para a prestação do serviço, com os respectivos descontos para os casos de inconformidade no tratamento dos chamados relacionados a estes serviços conforme descrito no subitem 14.4.

14.3. A inobservância das metas de Prioridade e Tempo Máximo de Resolução de chamados listadas na tabela do subitem 14.4 implicará aplicação dos ajustes de pagamento citados no subitem 15.1.

14.4. Os critérios que serão utilizados pela equipe do BNDES para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, são apresentados na tabela a seguir:

Prioridade	Tipo de demanda	Tempo Máximo de Resolução
Nível 0	Solicitações de recuperação de falhas graves, relacionadas à interrupção total ou parcial do serviço prestado. Inclui qualquer tipo de falha sistêmica relacionada ao funcionamento da central de atendimento ou da comunicação VoIP.	Até 3 (três) horas corridas
Nível 1	Solicitações de recuperação de falhas menores, **não** relacionadas a interrupções do serviço, mas à degradação de qualidade ou funcionalidades do serviço.	Até 24 (vinte e quatro) horas corridas.
Nível 2	Solicitações para mudança nas configurações da central de atendimento (filas, URAS, Relatórios, etc), **não** relacionadas a falhas. Alterações em parâmetros e campos dos bilhetes CDR gerados para tarifação.	Até 48 (quarenta e oito) horas corridas
Nível 3	Solicitações para mudanças na infraestrutura de entroncamento, conexão à internet e roteamento de chamadas.	Até 7 (sete) dias corridos
Nível 4	Criação ou adequação de integrações da central com sistemas e bancos de dados internos do BNDES. Geração de relatórios e demais levantamentos históricos de informações sobre a prestação do serviço; Solicitações diversas relacionadas ao serviço e não incluídas nos itens acima.	Até 14 (quatorze) dias corridos

14.5. Os níveis de prioridade relacionados na tabela apresentada no subitem 14.4 foram definidos segundo prioridades que variam de 0 a 4, as quais foram categorizadas pelo BNDES para atender às suas necessidades de tempo de resolução. Quanto menor o nível de prioridade, menor será o tempo máximo aceitável de resolução.

14.6. A CONTRATADA não poderá questionar a classificação inicial realizada pelo BNDES, devendo observar os tempos de resolução elencados.

14.7. Mensalmente a CONTRATADA deverá prover relatório de disponibilidade, contabilizando e discriminando os períodos de interrupção total e/ou parcial dos serviços.

14.8. Sempre que solicitado a CONTRATADA deverá fornecer ao BNDES relatório contendo informações sobre sua infraestrutura de rede, tais como latência, *jitter* e perda de pacotes, que será considerado um chamado de prioridade 3.

14.9. O tempo de resolução de um chamado técnico corresponde ao tempo decorrido entre a abertura pelo BNDES e o momento da conclusão do chamado.

14.10. Não serão considerados os eventos de paradas programadas, isto é, paradas previamente acordadas com o BNDES, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, bem como os períodos abonados pelo BNDES em razão da ocorrência de interrupções ou degradações nos equipamentos, recursos ou funcionalidades da solução, oriundas de manutenções realizadas pelo BNDES em seu ambiente computacional.

14.11. A violação de qualquer um dos níveis de serviço só poderá ser desconsiderada pelo BNDES quando for decorrente de uma das seguintes ocorrências, descritas a seguir:

a) falha em algum equipamento de propriedade do BNDES;

b) falha decorrente de procedimentos operacionais do BNDES;

c) falha de qualquer equipamento da CONTRATADA que não possa ser corrigida devido a algum tipo de inacessibilidade física ou lógica causada pelo BNDES; e

d) eventual interrupção programada, quando necessária ao aprimoramento e à implantação de adequações do serviço, desde que previamente acordada entre a CONTRATADA e o BNDES.

14.12. A contagem dos prazos especificados no subitem 14.4 poderá ser interrompida com a anuência do BNDES, desde que solicitada de forma justificada pela CONTRATADA em até 1 (uma) hora corrida, para os prazos em horas, ou 1 (um) dia corrido, para os prazos em dias, após a ocorrência do evento (abertura do chamado, etc.). O BNDES também poderá alterar o nível de severidade do chamado ou suspender a contagem dos prazos nos casos em que entender que o serviço não se encontra degradado e prejudicando as atividades do BNDES.

14.13. A conclusão de um chamado – fim da contagem do tempo de resolução – se dará:

a) Quando a CONTRATADA notificar o Gestor do Contrato ou um dos membros da equipe técnica por ele nomeada, por meio de uma mensagem de correio eletrônico ou por meio de contato telefônico; e

b) Obtiver a confirmação e autorização por parte do Gestor do Contrato ou um dos membros da equipe técnica por ele nomeada.

c) A CONTRATADA não estará autorizada a encerrar quaisquer chamados sem a anuência do BNDES.

14.14. Os prazos máximos estipulados no subitem 14.4 poderão excepcionalmente ser estendidos pelo Gestor do Contrato mediante justificativa expressa, caso julgue necessário.

15. AJUSTES DE PAGAMENTO

15.1. Na hipótese do não atendimento dos prazos estabelecidos nos itens 9.3 e 9.4, ficam fixadas as seguintes regras de ajustes nos pagamentos:

Período de descumprimento	**Ajuste no pagamento do serviço de treinamento, subitem** 9.3
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 1% (um por cento) do pagamento referente ao valor do treinamento por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor do treinamento, relativamente aos 30 primeiros dias de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item 16.

Período de descumprimento	**Ajuste no pagamento do serviço de instalação, subitem** 9.4
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 1,0% (um por cento) do pagamento referente ao valor da respectiva instalação por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor da respectiva instalação, relativamente aos 30 primeiros dias de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item 16.

15.2. No caso de não atingimento do indicador de disponibilidade mensal previsto no item 6.1.9, o percentual de desconto será equivalente a um chamado de prioridade nível 0.

15.3. Os ajustes estabelecidos no item 15.1 serão comunicados à CONTRATADA pelo BNDES, juntamente com o(s) respectivo(s) Termo(s) de Recebimento, antes da emissão da respectiva fatura.

15.4. Na hipótese de a CONTRATADA deixar de garantir os Tempos de Resolução previstos para os chamados técnicos citados no subitem 14.4, por problemas alheios ao BNDES, esta ficará sujeita à aplicação dos seguintes descontos, por chamado que violou os níveis de serviço, calculados sobre o valor total da fatura mensal:

Prioridade	Percentual de Desconto
Nível 0	1,00% (um por cento)
Nível 1	0,50% (meio por cento)
Nível 2	0,50% (meio por cento)
Nível 3	1,00% (um por cento)
Nível 4	3,00% (três por cento)

15.5. Caso o chamado permaneça não solucionado, será acrescido 1% (um por cento) de desconto sobre o valor total da fatura mensal, por unidade de tempo do respectivo chamado, ou seja, a cada hora excedente em que os chamados de Níveis 0 a 2 permaneçam sem solução; e a cada dia excedente em que chamados de Níveis 3 a 4 permaneçam sem solução.

15.6. O somatório dos percentuais de ajuste de pagamentos estará limitado a 30% do valor da fatura mensal. Caso o somatório dos percentuais de ajuste ultrapasse 30% do valor mensal da fatura/nota fiscal (somatório de todos os serviços) referente ao mês que tenham ocorrido os incidentes, a CONTRATADA estará sujeita, além dos ajustes de pagamentos, às penalidades previstas no subitem 16.1, de acordo com a avaliação do Gestor do Contrato, considerando os seguintes fatores, individualmente ou em grupo:

a) O prejuízo causado ao BNDES tenha superado a esfera potencial;

b) A CONTRATADA venha durante 3 (três) meses consecutivos ou não, dentro de um período de avaliação de 6 (seis) meses, superado o desconto máximo de 30% estabelecido no caput sem apresentar um plano de ação, aprovado pelo Gestor do Contrato, para ajustes do serviço prestado.

15.7. Os descontos poderão ser efetuados na fatura mensal que corresponde à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço ou em faturas posteriores, a critério do BNDES, à exceção da cobrança referente à violação ocorrida no último mês de vigência do Contrato de prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência da violação.

16. PENALIDADES

16.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até 10 % (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de quaisquer obrigações contratuais previstas.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

16.2. O valor total das multas aplicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato.

17. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

17.1. Os valores contratuais poderão ser atualizados por intermédio de reajuste de preços, nas condições contratualmente estabelecidas, com base no índice o Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

17.2. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser realizada ainda por intermédio da revisão dos valores ofertados, nos termos fixados na legislação e no Edital, quando ocorrer evento extraordinário, que onere ou desonere as obrigações pactuadas com o BNDES.

18. GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Não será exigida garantia contratual, conforme previsto no inciso I do Art. 103 do Regulamento de Licitações e Contratos do BNDES, tendo em vista que o valor máximo desta garantia seria inferior ao limite para dispensa de licitação em razão do valor.

19. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

19.1. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo respectivo objeto contratado, não podendo, em qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas ocorridos na execução do serviço.

19.2. Indicar um profissional para a função de preposto da CONTRATADA, sendo este seu interlocutor junto ao BNDES para os assuntos relativos ao cumprimento das obrigações contratuais, e para participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado pelo BNDES.

19.3. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, sendo vedada a divulgação das informações obtidas a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

19.4. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior desta Cláusula;

19.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES;

19.6. A CONTRATADA deve, assim que comunicada pelo BNDES, adotar medidas determinadas pelo Banco Central do Brasil no âmbito das prestações de serviços do objeto contratado.

19.7. Aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização no cumprimento do objeto contratado;

19.8. Responder pelos danos comprovadamente causados ao BNDES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeta CONTRATADA. A fiscalização ou o acompanhamento do BNDES não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade da Contratada;

20. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

20.1. A tabela a seguir apresenta o valor máximo estimado, sendo observados os valores máximos unitários por serviço (Assinatura mensal, Treinamento e Instalação):

A. Serviços de assinatura mensal	**Qtde.**	**Unidade**	**VALOR POR UNIDADE**	**VALOR MENSAL**	**VALOR TOTAL**
Licenças de usuário Tipo I (agente)	Até 110	UN	R$ 225,15	R$ 24.766,50	R$ 297.198,00
Licenças de usuário Tipo II (supervisor e gestor)	Até 20	UN	R$ 245,15	R$ 4.903,00	R$ 58.836,00
TOTAL					**R$ 356.034,00**

B. Serviços Complementares	**Qtde.**	**VALOR TOTAL**
Serviço de Treinamento (2 turmas)	2 turmas	R$ 11.950,00
Serviço de Instalação Primária da Central de Atendimento	1	R$ 26.881,95
TOTAL		**R$ 38.831,95**

TOTAL GLOBAL	**R$ 394.865,95**

21. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Prazo(dias)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Assinatura do contrato	>									
Entrega e preliminares	■									
Treinamento	■	■	■	■						
TR do Treinamento					■					
Instalação Primária	■	■	■	■	■	■				
TR da Instalação Primária							■			
Migração da Central de Atendimento	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
TR Definitivo										■

ANEXO II - PROPOSTA

(...)

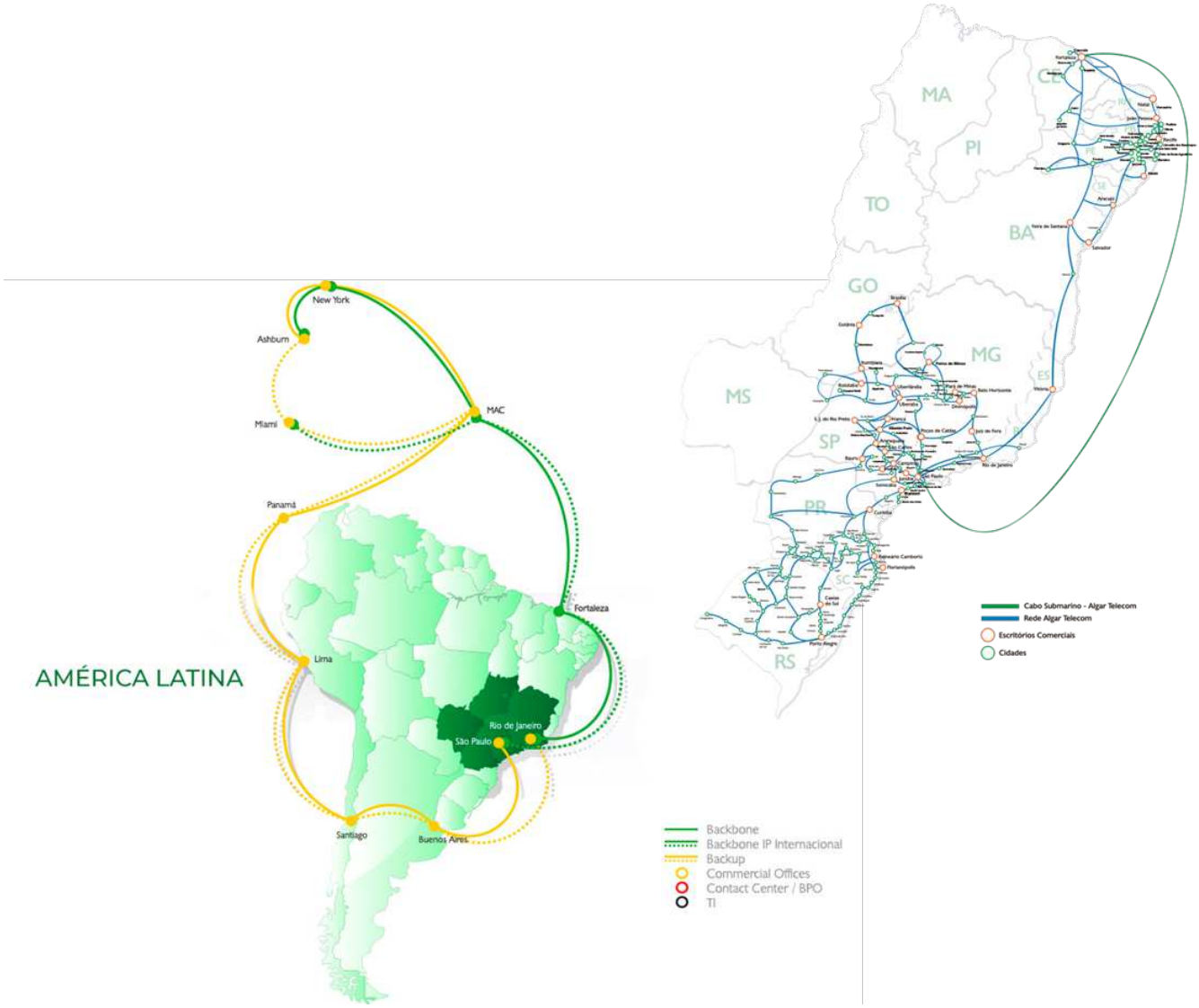


PROPOSTA COMERCIAL

Algar Telecom

Onde estamos:

- Tecnologia de ponta e plataformas sofisticadas de gerenciamento.
- A Algar Telecom é Full Service Provider nas áreas de Telecomunicações e TI.
- Pioneiros no uso do Next Generation Network.
- Mais de 80 mil quilômetros de rede óptica.
- Mais de 65 anos de mercado atuando de forma sustentável.
- Mais de 94% de clientes corporativos satisfeitos.
- Mais de 1,4 milhões de clientes, com atendimento próximo e ágil.



Nossa qualidade é reconhecida

Melhores e Maiores EXAME
Empresa do Ano em 2020

Troféu Transparência
Prêmio ANEFAC - FIPECAFI

Prêmio ClienteSA 2020
Bronze na categoria Líderes em Operação B2B

Anuário Telecom 2020
Empresa Destaque do Ano no segmento de Serviços Corporativos

Great Place to Work® - Brasil 2020
Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil

Prêmio Indeed 2020
Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil

Great Place to Work® - Minas Gerais 2020
Melhores Empresas para Trabalhar em Minas Gerais

Prêmio Valor Inovação Brasil 2020
Segunda empresa mais inovadora no setor de Telecomunicações

Prêmio TOP Open Corps 2020
A Telecom mais aberta ao ecossistema de inovação

100+ Inovadoras no Uso de TI 2020
Empresa mais inovadora no uso de TI do Brasil

XXI Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente
Categorias: Telecomunicações Telefonia Fixa e Telecomunicações Telefonia Móvel

Prêmio TOP 50 Open Corps 2019
A Telecom mais aberta ao ecossistema de inovação

Sumário

1. Especificação do objeto
2. Proposta comercial e tabela de preço
3. Declarações
4. Condições comerciais
5. Dados completos da empresa e representantes

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - BNDES

ANEXO II –PROPOSTA

Ao <u>BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</u>

LICITANTE: ALGAR TELECOM S/A CNPJ: 71.208.516/0001-74
ENDEREÇO: Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG
TELEFONE: 0800 941 2822 (24 x 7). E-MAIL: editais@algartelecom.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: JeanKarlo Rodrigues da Cunha
NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado
PROFISSÃO: Gerente de Negócio FUNÇÃO NA SOCIEDADE: representante legal
RG: 9.043.997 CPF: 047.399.926-98

REPRESENTANTE LEGAL: Marcos Roberto Lopes de Oliveira
NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado
PROFISSÃO: Consultor Vendas Governo FUNÇÃO NA SOCIEDADE: representante legal
RG: 16.291.850 CPF: 097.674.026-59

Prezados Senhores,

A empresa ALGAR TELECOM S/A, inscrita no CNPJ sob o número 71.208.516/0001-74, com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG, representado pela Sr. Marcos Roberto Lopes de Oliveira, portador do RG nº 16.291.850 SSP MG e inscrito no CPF nº 097.674.026-59, nos termos do presente Pregão e de acordo com as características descritas no Termo de Referência, apresenta a seguinte proposta conforme abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O presente Pregão visa à contratação de Solução de Central de Atendimento, fornecida como serviço em nuvem, e serviços de treinamento e implantação, por menor preço global e modo de disputa aberto e fechado, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos.

PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

	A. Serviços de assinatura mensal	Qtde.	Unidade	Custo UNITÁRIO	Custo TOTAL
A1	Licenças de usuário Tipo I (agente)	Até 110	UN	R$ 107,00	R$ 11.770,00
A2	Licenças de usuário Tipo II (supervisor)	Até 20	UN	R$ 107,00	R$ 2.140,00
Valor total mensal da solução (VM)					R$ 13.910,00
Valor total dos serviços mensais (VT1 = 12 x VM)					R$ 166.920,00
	B. Serviços Complementares	**Qtde.**	**Unidade**	**Custo UNITÁRIO**	**Custo TOTAL**
B1	Serviço de Treinamento (2 turmas)	2	Turma	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
B2	Serviço de Implantação	1	UN	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Valor total dos serviços complementares (VT2)					R$ 5.500,00
Valor Total do Contrato (VT1+VT2)					R$ 172.420,00

VALOR TOTAL: R$ 172.420,00 (Cento e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais)

DECLARAÇÕES

O Licitante Algar Telecom S/A declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de : R$ 172.420,00 (Cento e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante Algar Telecom S/A informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

DADOS COMPLETOS DA EMPRESA E REPRESENTANTES

Dados completos da empresa:

Razão Social: ALGAR TELECOM S/A

CNPJ: 71.208.516/0001-74

Inscrição Estadual: 702.980.945.00-10

Inscrição Municipal: 111.608.00

Endereço: Rua José Alves Garcia, n° 415, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG

Os pagamentos deverão ser creditados à Conta-Corrente:

Banco: Banco do Brasil S/A

Nº do Banco: 001

Agência: 1893-7

Conta corrente: 207.001-4

Praça de Pagamento: São Paulo/SP

Consultor designado para atendimento ao Cliente (PREPOSTO):

Nome: Evandro Jose dos Santos - CONSULTOR DE VENDAS DIRETAS V - CRRJO

Telefone: (21) 98030-1533

E-mail: evandrojds@algartelecom.com.br

SAC Atendimento Governo/empresas: 0800 941 2822 (24 x 7).

Enviar o contrato para assinatura por parte desta empresa, para o seguinte destinatário:

ALGAR TELECOM S/A

A/C: Gestão de Contratos Governo – Coordenação de Vendas Governo

Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro: Brasil

CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG

Contatos:

Nome: Karlla Christina Ferreira Martins / Bárbara Costa Araújo

Telefone: (34) 99643-0013 / (34) 99174-0612

E-mail: contratosgoverno@algartelecom.com.br

Contato Representante Legal:

Nome: Marcos Roberto Lopes de Oliveira

Telefone: (16) 98103-0020

E-mail: marcosrlo@algartelecom.com.br

Uberlândia, 23 de junho de 2022

MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

_____

Marcos Roberto Lopes de Oliveira

MODELO A

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTRATAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 022/2022 – BNDES

ALGAR TELECOM S/A , CNPJ nº 71.208.516/0001-74, sediada sede à Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG, por intermédio de seu Representante Legal, o Sr. Marcos Roberto Lopes de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 16291850 e do CPF nº 097.674.026-59;

DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos normativos à participação em licitação e/ou contratação com o BNDES ou suas subsidiárias (BNDES Participações S/A – BNDESPAR e a Agência Especial de Financiamento

Industrial – FINAME), dentre os quais os previstos no art. 38 da Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 7.203/2010, na Política para Transações com Partes Relacionadas das Empresas do Sistema BNDES (Resolução DIR nº 3.567/2019 - BNDES, atualizada pela Decisão C.A. nº 67/2020 - BNDES) e na Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES, comprometendo-se, inclusive, a manter a inexistência de impedimentos em relação às normas que venham a substituí-los,

I) No tocante à inexistência de impedimentos para participação e contratação, declara que:

(v) Não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a União Federal, ou não está cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal;

(vi) Não está cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Sistema BNDES;

(vii) Não está proibido de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas controladas pelo Poder Público1;

(viii) Não possui administrador, diretor ou sócio / titular detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que esteja enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016;

(ix) Não possui administrador ou sócio / titular com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de detentor de cargo em comissão ou função de confiança lotado na área do BNDES responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente

superior;

(x) Não designará, para a execução dos serviços ora contratados, profissionais que sejam cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES; e

(xi) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.

II) <u>Quanto à Política para Transações com Partes Relacionadas (Res. DIR 3567/2019 – BNDES)2, declara que:</u>

(i) Não possui em seus quadros de Administração, Diretoria, Conselho ou Acionista/Cotista/Sócio, pessoa que seja Superintendente, Diretor ou membro de Órgão Estatutário no Sistema BNDES, ou em relação a qualquer destes, cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, até o 2º grau; e

(ii) não é controlada por qualquer pessoa referida no inciso (i) acima;

(iii) Se compromete a observar as regras dispostas na Política para Transações com Partes Relacionadas do BNDES e a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas no tocante aos impedimentos de participação e contratação.

<u>III) Em observância à Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES (Res. CA 08/2020)3, declara que:</u>

(i) inexiste decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pela sociedade ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou

ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente.

III) Declara, por fim, que:
IV)

(i) Disporá, no momento da contratação, de todos os recursos humanos e operacionais necessários à execução do objeto contratado;

(ii) se compromete a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas acima;

(iii) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Uberlândia, 23 de junho de 2022

MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

_____

Marcos Roberto Lopes de Oliveira

MODELO C

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

Referência: Pregão Eletrônico nº 022/2022

Data: 23 /06/2022

Empresa: Algar Telecom S/A

Declaro, na qualidade de representante legal da empresa Algar Telecom S/A, que a proposta comercial referente ao pregão 22/2022 atende a todos os prazos, requisitos e especificações do Termo de Referência (ANEXO I) do edital.

Tabela – comprovação de atendimento ponto a ponto.

Uberlândia, 23 de junho de 2022

MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

_____

Marcos Roberto Lopes de Oliveira

Tel: (16) 98103-0020

E-mail: marcosrlo@algartelecom.com.br

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Diligência da empresa contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES.
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada.
	Variação da inflação.	Aumento ou diminuição do custo do serviço.	Previsão de reajuste anual.	Contratada.
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Técnico e/ou Operacional	Indisponibilidade total ou parcial do serviço na infraestrutura da contratada	Problemas ou impossibilidade de uso do serviço impactando os processos de trabalho do BNDES.	Abertura de chamados de suporte e aplicação de penalidades previstas em contrato	Contratada.
	Indisponibilidade total ou parcial do serviço na infraestrutura do BNDES	Problemas ou impossibilidade de uso do serviço impactando os processos de trabalho do BNDES.	Monitoração da infraestrutura e serviços usados para acesso à solução contratada	BNDES.
	Descontinuidade definitiva total ou parcial do serviço	Possibilidade de período sem cobertura, cobrança de valores indevidos ao BNDES (descontinuidade parcial) e contratação de serviço e migração de dados.	Comunicação com antecedência mínima estipulada nas Especificações Técnicas do Edital. Supressão de valor de cobrança ao BNDES referente aos serviços descontinuados.	Contratada.
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES.

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

ALGAR TELECOM S/A, com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG, CEP 38.400-668, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.208.516/0001-74, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº **0174/2022** – SRM nº 4400005105, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 0174/2022

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 0174/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 0174/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 0174/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 0174/2022.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2022.

MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659 Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

Assinado de forma digital por JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA:04739992698

RESPONSÁVEL

ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____(*identificação – Nome e CPF)*_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº **0174/2022** – SRM nº 4400005105, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 0174/2022

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 0174/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 0174/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 0174/2022, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Local _____, ___ de _____ de _____.

MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659 Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

Assinado de forma digital por JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA:04739992698

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA SUBCONTRATAÇÃO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade **ALGAR TELECOM S/A** para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 0174/2022 (SRM 4400005105) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 0174/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 0174/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 0174/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 0174/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou

omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade **ALGAR TELECOM S/A** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 0174/2022.

De Acordo,

Local _____, ___ de _____ de _____.

_____

RESPONSÁVEL

Representante Legal do Subcontratado:

Nome: _____ Cargo/Função: _____

CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____

Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

ANEXO VII –DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 022/2022 - **BNDES**

ALGAR TELECOM S/A, com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG, CEP 38.400-668, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.208.516/0001-74, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos normativos à participação em licitação e/ou contratação com o BNDES ou suas subsidiárias (BNDES Participações S/A – BNDESPAR e a Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME), dentre os quais os previstos no art. 38 da Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 7.203/2010, na Política para Transações com Partes Relacionadas das Empresas do Sistema BNDES (Resolução DIR nº 3.567/2019 - BNDES, atualizada pela Decisão C.A. nº 67/2020 - BNDES) e na Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES, comprometendo-se, inclusive, a manter a inexistência de impedimentos em relação às normas que venham a substituí-los,

I) No tocante à **inexistência de impedimentos para participação e contratação**, declara que:

(v) Não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a União Federal, ou não está cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal;

(vi) Não está cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Sistema BNDES;

(vii) Não está proibido de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas controladas pelo Poder Público[1];

(viii) Não possui administrador, diretor ou sócio / titular detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que esteja enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016;

(ix) Não possui administrador ou sócio / titular com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de detentor de cargo em comissão ou função de confiança lotado

[1] Este inciso alcança todas as sanções de impedimento de licitar e contratar previstas nos demais dispositivos legais, tais como as decorrentes da Lei nº 8.429/1992, da Lei nº 9.605/1998, da Lei nº 9.504/1997 e as decorrentes de práticas lesivas à Administração Pública nos termos da Lei nº 12.846/2013.

na área do BNDES responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

(x) Não designará, para a execução dos serviços ora contratados, profissionais que sejam cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES; e

(xi) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.

II) Quanto à **Política para Transações com Partes Relacionadas (Res. DIR 3567/2019 – BNDES)**[2], declara que:

(i) Não possui em seus quadros de Administração, Diretoria, Conselho ou Acionista/Cotista/Sócio, pessoa que seja Superintendente, Diretor ou membro de Órgão Estatutário no Sistema BNDES, ou em relação a qualquer destes, cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, até o 2º grau; e

(ii) não é controlada por qualquer pessoa referida no inciso (i) acima;

(iii) Se compromete a observar as regras dispostas na Política para Transações com Partes Relacionadas do BNDES e a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas no tocante aos impedimentos de participação e contratação.

III) Em observância à **Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES (Res. CA 08/2020)**[3], declara que:

(i) inexiste decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pela sociedade ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos

[2] As hipóteses descritas nos itens i e ii da Seção II desta Declaração correspondem às hipóteses previstas no artigo 3º, incisos IV a VII c/c artigo 14 da Política para Transações com Partes Relacionadas das Empresas do Sistema BNDES (disponível em *www.bndes.gov.br/relações com investidores/governança corporativa/regulamentos/ estatutos, código e políticas/política para transações com partes relacionadas*).

[3] (disponível em *www.bndes.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/o-que-nos-orienta/outras-politicas-e-regulamentos/politica-genero-diversidade)*.

referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente.

IV) Declara, por fim, que:

(i) Disporá, no momento da contratação, de todos os recursos humanos e operacionais necessários à execução do objeto contratado;

(ii) se compromete a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas acima;

(iii) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2022.

MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659 Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA:09767402659

Assinado de forma digital por JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA:04739992698

RESPONSÁVEL